

4° JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 00458-2022-0-1001-JR-CI-04

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

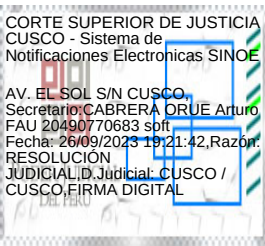
JUEZ : PEREZ CARLOS FANNY LUPE

ESPECIALISTA : CABRERA ORUE ARTURO

DEMANDADO : QUISPE CCOLQUE, RUPERTO JUAN

VARILLAS SOTO, SANDRA

DEMANDANTE: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA-QUILLACOOP ,



AUTO DE REMATE

RESOLUCIÓN NO. 12

Cusco, 18 de Setiembre del 2023

Dando providencia al escrito con ingreso en **CDG Nro. 25957-2023** ; Por cumplido el mandato adjuntando la tasa judicial por derecho de remate judicial, Tasa judicial por exhorto y vista s fotográficas vigentes dl inmueble a rematarse, agréguese en autos, y estando a lo solicitado en autos por el abogado de la entidad actora Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillacop es oportuno emitir la Resolución que corresponde; Y **CONSIDERANDO:**

1. Mediante escrito que precede el abogado de la entidad demandante Cabrera, solicita se realice el remate vía REMAJU, y revisado el proceso se tiene que ha cumplido con alcanzar el arancel judicial por remate judicial adjuntado al escrito.
2. Conforme al estado del proceso –etapa de ejecución forzada- de conformidad a lo dispuesto en el artículo 731 del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; y verificándose que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12 de la Ley N° 30229¹ y el artículo 13 del Reglamento de la citada Ley², además que este Distrito Judicial se encuentra dentro de la segunda etapa de implementación de los remates judiciales establecido en la Resolución Administrativa N° 104-2021-CE-PJ.

¹ **Artículo 12.** Condiciones para remate por internet El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.

b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.

c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² **Artículo 13.-** Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en merito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.-

3. El artículo 13 de la Ley N° 30229, dispone: "13.1 En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate se declara desierto. En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial. 13.2 De no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo en quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial. 13.3 Culminado el procedimiento de remate electrónico judicial por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.", por estas consideraciones:

SE RESUELVE:

- A. CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** el inmueble hipotecado siguiente: **DESCRIPCION:** Inmueble ubicado en el Pueblo Joven Antapampa Lote Nro. 9 de la Manzana K-2 del Distrito de Espinar Provincia de Espinar y Departamento de Cusco; cuyos linderos, medidas perimétricas, y demás características corren inscritas en la PARTIDA REGISTRAL N° 11002959 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° X Sede Cusco.
- B. CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE** el segundo remate y seguidamente el tercer remate electrónico judicial de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

C. CARGA Y GRAVAMENES:

- Asiento No. 5 CONSTITUCION DE HIPOTECA: Los propietarios del predio inscrito en esta partida registral Ruperto Quispe Colque identificado con DNI Nro. 24883637 y Doña Sandra Varillas Soto identificada con DNI Nro. 42652854 constituyen hipoteca a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba debidamente representado por su apoderada Stephany Greis Gonzales Clemente, con facultades inscritas en la P.E. N° 11000001 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Quillabamba, hasta por la suma de s/ 560, 490.48 (QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 48/100 SOLES). La hipoteca que se constituye tiene por objeto garantizar el pago de todas las deudas y/o obligaciones, sean directas o indirectas, existentes o futuras a título propio y/o por cuenta de terceros en moneda nacional o extranjera, inclusive por concepto de intereses compensatorios y/o moratorios, comisiones tributos, seguros, penalidades, gastos y cualquier otra deuda que resulte exigible y de conformidad con lo establecido en las normas del Código Civil, Ley General del Sistema Financiero y del sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de banca y seguros y demás aplicables.(...)-

Títulos pendientes.

NINGUNO.

VALOR DE TASACION: El bien se encuentra valorizado en la cantidad de S/.560,490.48

D. PRECIO BASE DEL REMATE:

- **PRIMERA CONVOCATORIA:** será rematado sobre la base de S/. 373,660.32, cantidad equivalente a las dos terceras partes del valor de su tasación.
- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de s/. 317,611.27.
- **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: s/. 269,969.58.

E. OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: a) depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Ley 30229 ; y b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

F. PUBLICACION: Procédase a la PUBLICACIÓN de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

G. FIJESE los carteles en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble a rematar por parte del Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna y bajo responsabilidad.

H. El cronograma del **REMATE** será generado automáticamente por REMAJU, de lo que tomarán conocimiento las parte y los postores en su oportunidad.

H.S.

FLPC/aco

PEREZ CARLOS
JUEZ 4JCC